



PUTUSAN

Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrean Ade Candra Alias Iyan Alias Karmila Bin Musdan (alm)
2. Tempat lahir : Desa Gedung Wani (OKUS)
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/15 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gedung Wani Kec. Runjung Agung Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Andrean Ade Candra Alias Iyan Alias Karmila Bin Musdan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025

Terdakwa didampingi Hendra Jaya, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Advokat dan “Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Segentar Alam” yang berkedudukan di Jalan Pangkalan No.165, RT.003, RW. 001, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Dan Jalan Pangeran Ratu, Kel. 15 Ulu, Kec. Jaka Baring (depan Pengadilan Agama) Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 567/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAN ADE CANDRA Alias IYAN Alias KARMILA BIN MUSDAN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa ANDREAN ADE CANDRA Alias IYAN Alias KARMILA BIN MUSDAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta



1. 1 (satu) helai kemeja tangan pendek merk LGS motif kotak-kotak warna putih coklat yang ada bercak darah yang telah kering
2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk cardinal yang ada bercak darah yang telah kering
3. 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam lengan pendek bergambar orang bertuliskan stones
4. 1 (satu) helai sepan berbahan levis panjang merk Hugo
5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang gagang 9 cm dan mata pisau 23,5 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

6. 1 (satu) unit HP merk Oppo A71 warna hitam nomor imei 1 : 869711038811198 nomor imei 2 : 869711038811180

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Suherlin Bin Sahbudin

7. 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna hitam nomor imei 1 : 862516048638979 nomor imei 2 : 862516048638961

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam list biru dengan Noka : MH32BJ001DJ339006
Nosin: 2BJ-339036 tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk Negara

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta – fakta dan juga analisis yang telah kami paparkan didalam persidangan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat Pemeriksa Perkara Aquo agar memasukkan terdakwa kedalam Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani perawatan (Rehabilitasi) selama 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat Pemeriksa Perkara Aquo untuk menjatuhkan Putusan Hukuman yang ringan – ringannya dan seadil - adilnya bagi terdakwa;

3. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat dapat meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa pernah di rawat berdasarkan Surat keterangan dokter dari RSJ Provinsi Jawa Barat; (Alat Bukti terlampir)

4. Kami Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna hitam Nomor imei 1 : 862516048638979 Nomor imei 2 : 862516048638961;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam list biru dengan Noka : MH32BJ001DJ339006 Nosin: 2BJ-339036 tanpa nomor polisi;

“Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa”

5. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim dapat memutus perkara ini sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ANDREAN ADE CANDRA Alias IYAN Alias KARMILA BIN MUSDAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024, sekitar pukul 17.30 Waktu Indonesia Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kebun kopi depan SMPN 1 di Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten OKUS, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa korban AMRILLAH BIN AHYAR, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari dan tempat tersebut beberapa waktu sebelumnya, terdakwa berpapasan atau berselisih jalan dengan korban AMRILLAH Bin AHYAR dengan masing-masing menggunakan sepeda motor Kemudian keduanya berhenti dipinggir jalan tepatnya di depan SMP NEGERI 01 Runjung Agung, lalu terdakwa menanyakan kepada korban apa alasan ia melototinya dengan berkata "NGAPO KAU MELOTOTI AKU" kemudian korban berkata "EMANG MATO AKU CAK INI" sambil menunjuk muka terdakwa, lalu terjadi keributan diantara mereka, bersamaan datangnya saksi Asep Alianto Bin Darmawan melihat terdakwa langsung memukul bagian pipi sebelah kiri korban menggunakan tangan kanannya yang menyebabkan korban jatuh, namun langsung bangun dan berlari kearah kebun kopi, diikuti terdakwa dibelakang korban sedangkan saksi Asep pergi meninggalkan lokasi;
- Kemudian beberapa warga berdatangan kelokasi yaitu saksi Arizal Anggara Bin Musdan bersama saksi Juliandri Bin Aliyadin dan melihat terdakwa bersama korban berada di lokasi tepatnya kebun kopi, terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau miliknya yang ia bawa dari rumah tepatnya tersimpan di pinggang sebelah kiri dan ketika korban terjatuh seketika terdakwa yang sedang memegang pisau di tangan kanannya langsung menusukkan pisau tersebut ke arah leher sebelakorban sebanyak 1 (satu) kali, setelah menusukkan pisaunya terdakwa berikut pisau langsung pergi meninggalkan korban seorang diri dalam keadaan bersimbah darah kearah di Desa Penanggungan Kec. Runjung Agung Kab. OKU selatan sedangkan saksi arizal dan saksi Juliandri pergi meninggalkan korban dilokasi guna melaporkan kejadian tersebut;
- Akhirnya warga mulai berdatangan dilokasi diantaranya saksi Edwar Darmadi Bin Bastari (Alm), saksi M. Ikhwanul Hakim Bin Kaisar, saksi Jaka Aswara Bin Indra Jaya, saksi Putra Daya Bin Nurdin kemudian para saksi membawa korban kerumahnya sekitar jam 17.30 wib dan diterima keluarga korban diantaranya saksi Yanto Mustopa Bin Zainal, lalu saksi Yanto melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban AMRILLAH BIN AHYAR meninggal langsung di tempat kejadian;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum datang menyerang korban di Kebun kopi tersebut, terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan senjata tajam yang akan di bawa dari rumah;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/KWF.XI/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Fitria, dengan kesimpulan sebagai berikut : "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban mayat seorang laki – laki atas nama AMRILLAH BIN AHYAR umur 35 (tiga puluh lima) tahun, Luka tusuk pada leher kanan ukuran panjang 7 cm, Lebar 2.5 cm dan Dalam 3.5 cm; Luka lecet pada leher kiri ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm; Luka lecet pada Dada kiri ukuran panjang 4 cm, 2 cm. Dengan kesimpulan Observasi Trauma Tajam Pada Leher Kanan.

Perbuatan terdakwa ANDREAN ADE CANDRA Alias IYAN Alias KARMILA BIN MUS DAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ANDREAN ADE CANDRA Alias IYAN Alias KARMILA BIN MUS DAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024, sekitar pukul 17.30 Waktu Indonesia Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kebun kopi depan SMPN 1 di Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten OKUS, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja merampas nyawa korban AMRILLAH BIN AHYAR, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari dan tempat tersebut beberapa waktu sebelumnya, terdakwa berpapasan atau berselisih jalan dengan korban AMRILLAH Bin AHYAR dengan masing-masing menggunakan sepeda motor Kemudian keduanya berhenti dipinggir jalan tepatnya di depan SMP NEGERI 01 Runjung Agung, lalu terdakwa menanyakan kepada korban apa alasan ia melototinya dengan berkata "NGAPO KAU MELOTOTI AKU" kemudian korban berkata "EMANG MATO AKU CAK INI" sambil menunjuk muka terdakwa, lalu terjadi keributan diantara mereka, bersamaan datanglah saksi Asep Alianto Bin Darmawan melihat terdakwa langsung memukul bagian pipi sebelah kiri korban menggunakan tangan kanannya yang menyebabkan korban jatuh,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun langsung bangun dan berlari ke arah kebun kopi, diikuti terdakwa dibelakang korban sedangkan saksi Asep pergi meninggalkan lokasi;

- Kemudian beberapa warga berdatangan ke lokasi yaitu saksi Arizal Anggara Bin Musdan bersama saksi Juliandri Bin Aliyadin dan melihat terdakwa bersama korban berada di lokasi tepatnya kebun kopi, terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau miliknya yang ia bawa dari rumah tepatnya tersimpan di pinggang sebelah kiri dan ketika korban terjatuh seketika terdakwa yang sedang memegang pisau di tangan kanannya langsung menusukkan pisau tersebut ke arah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah menusukkan pisaunya terdakwa berikut pisau langsung pergi meninggalkan korban seorang diri dalam keadaan bersimbah darah ke arah di Desa Penanggungan Kec. Runjung Agung Kab. OKU selatan sedangkan saksi arizal dan saksi Juliandri pergi meninggalkan korban dilokasi guna melaporkan kejadian tersebut;

- Akhirnya warga mulai berdatangan dilokasi diantaranya saksi Edwar Darmadi Bin Bastari (Alm), saksi M. Ikhwanul Hakim Bin Kaisar, saksi Jaka Aswara Bin Indra Jaya, saksi Putra Daya Bin Nurdin kemudian para saksi membawa korban kerumahnya sekitar jam 17.30 wib dan diterima keluarga korban diantaranya saksi Yanto Mustopa Bin Zainal, lalu saksi Yanto melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban AMRILLAH BIN AHYAR meninggal langsung di tempat kejadian;

- Bahwa sebelum datang menyerang korban di Kebun kopi tersebut, terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan senjata tajam yang akan di bawa dari rumah;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/KWF.XI/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Fitria, dengan kesimpulan sebagai berikut : "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban mayat seorang laki – laki atas nama AMRILLAH BIN AHYAR umur 35 (tiga puluh lima) tahun, Luka tusuk pada leher kanan ukuran panjang 7 cm, Lebar 2.5 cm dan Dalam 3.5 cm; Luka lecet pada leher kiri ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm; Luka lecet pada Dada kiri ukuran panjang 4 cm, 2 cm. Dengan kesimpulan Observasi Trauma Tajam Pada Leher Kanan.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ANDREAN ADE CANDRA Alias IYAN Alias KARMILA BIN MUSDAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ANDREAN ADE CANDRA Alias IYAN Alias KARMILA BIN MUSDAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024, sekitar pukul 17.30 Waktu Indonesia Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kebun kopi depan SMPN 1 di Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten OKUS, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, melakukan penganiayaan berat terhadap korban AMRILLAH BIN AHYAR yang mengakibatkan meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari dan tempat tersebut beberapa waktu sebelumnya, terdakwa berpapasan atau berselisih jalan dengan korban AMRILLAH Bin AHYAR dengan masing-masing menggunakan sepeda motor Kemudian keduanya berhenti dipinggir jalan tepatnya di depan SMP NEGERI 01 Runjung Agung, lalu terdakwa menanyakan kepada korban apa alasan ia melototinya dengan berkata "NGAPO KAU MELOTOTI AKU" kemudian korban berkata "EMANG MATO AKU CAK INI" sambil menunjuk muka terdakwa, lalu terjadi keributan diantara mereka, bersamaan datanglah saksi Asep Alianto Bin Darmawan melihat terdakwa langsung memukul bagian pipi sebelah kiri korban menggunakan tangan kanannya yang menyebabkan korban jatuh, namun langsung bangun dan berlari kearah kebun kopi, diikuti terdakwa dibelakang korban sedangkan saksi Asep pergi meninggalkan lokasi;
- Kemudian beberapa warga berdatangan kelokasi yaitu saksi Arizal Anggara Bin Musdan bersama saksi Juliandri Bin Aliyadin dan melihat terdakwa bersama korban berada di lokasi tepatnya kebun kopi, terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau miliknya yang ia bawa dari rumah tepatnya tersimpan di pinggang sebelah kiri dan ketika korban terjatuh seketika terdakwa yang sedang memegang pisau di tangan kanannya langsung menusukkan pisau tersebut ke arah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah menusukkan pisaunya terdakwa berikut pisau langsung pergi meninggalkan korban

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri dalam keadaan bersimbah darah kearah di Desa Penanggungan Kec. Runjung Agung Kab. OKU selatan sedangkan saksi arizal dan saksi Juliandri pergi meninggalkan korban dilokasi guna melaporkan kejadian tersebut;

- Akhirnya warga mulai berdatangan dilokasi diantaranya saksi Edwar Darmadi Bin Bastari (Alm), saksi M. Ikhwanul Hakim Bin Kaisar, saksi Jaka Aswara Bin Indra Jaya, saksi Putra Daya Bin Nurdin kemudian para saksi membawa korban kerumahnya sekitar jam 17.30 wib dan diterima keluarga korban diantaranya saksi Yanto Mustopa Bin Zainal, lalu saksi Yanto melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban AMRILLAH BIN AHYAR meninggal langsung di tempat kejadian;
- Bahwa sebelum datang menyerang korban di Kebun kopi tersebut, terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan senjata tajam yang akan di bawa dari rumah;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/KWF.XI/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Fitria, dengan kesimpulan sebagai berikut : "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban mayat seorang laki – laki atas nama AMRILLAH BIN AHYAR umur 35 (tiga puluh lima) tahun, Luka tusuk pada leher kanan ukuran panjang 7 cm, Lebar 2.5 cm dan Dalam 3.5 cm; Luka lecet pada leher kiri ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm; Luka lecet pada Dada kiri ukuran panjang 4 cm, 2 cm. Dengan kesimpulan Observasi Trauma Tajam Pada Leher Kanan.

Perbuatan terdakwa ANDREAN ADE CANDRA Alias IYAN Alias KARMILA Bin MUS DAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa terdakwa ANDREAN ADE CANDRA Alias IYAN Alias KARMILA BIN MUS DAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024, sekitar pukul 17.30 Waktu Indonesia Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kebun kopi depan SMPN 1 di Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten OKUS, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, melakukan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap korban AMRILLAH BIN AHYAR yang mengakibatkan meninggal dunia, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari dan tempat tersebut beberapa waktu sebelumnya, terdakwa berpapasan atau berselisih jalan dengan korban AMRILLAH Bin AHYAR dengan masing-masing menggunakan sepeda motor Kemudian keduanya berhenti dipinggir jalan tepatnya di depan SMP NEGERI 01 Runjung Agung, lalu terdakwa menanyakan kepada korban apa alasan ia melototinya dengan berkata "NGAPO KAU MELOTOTI AKU" kemudian korban berkata "EMANG MATO AKU CAK INI" sambil menunjuk muka terdakwa, lalu terjadi keributan diantara mereka, bersamaan datangnya saksi Asep Alianto Bin Darmawan melihat terdakwa langsung memukul bagian pipi sebelah kiri korban menggunakan tangan kanannya yang menyebabkan korban jatuh, namun langsung bangun dan berlari kearah kebun kopi, diikuti terdakwa dibelakang korban sedangkan saksi Asep pergi meninggalkan lokasi;
- Kemudian beberapa warga berdatangan kelokasi yaitu saksi Arizal Anggara Bin Musdan bersama saksi Juliandri Bin Aliyadin dan melihat terdakwa bersama korban berada di lokasi tepatnya kebun kopi, terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau miliknya yang ia bawa dari rumah tepatnya tersimpan di pinggang sebelah kiri dan ketika korban terjatuh seketika terdakwa yang sedang memegang pisau di tangan kanannya langsung menusukkan pisau tersebut ke arah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah menusukkan pisaunya terdakwa berikut pisau langsung pergi meninggalkan korban seorang diri dalam keadaan bersimbah darah kearah di Desa Penanggungan Kec. Runjung Agung Kab. OKU selatan sedangkan saksi arizal dan saksi Juliandri pergi meninggalkan korban dilokasi guna melaporkan kejadian tersebut;
- Akhirnya warga mulai berdatangan dilokasi diantaranya saksi Edwar Darmadi Bin Bastari (Alm), saksi M. Ikhwanul Hakim Bin Kaisar, saksi Jaka Aswara Bin Indra Jaya, saksi Putra Daya Bin Nurdin kemudian para saksi membawa korban kerumahnya sekitar jam 17.30 wib dan diterima keluarga korban diantaranya saksi Yanto Mustopa Bin Zainal, lalu saksi Yanto melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban AMRILLAH BIN AHYAR meninggal langsung di tempat kejadian;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum datang menyerang korban di Kebun kopi tersebut, terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan senjata tajam yang akan di bawa dari rumah;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/KWF.XI/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Fitria, dengan kesimpulan sebagai berikut : "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban mayat seorang laki – laki atas nama AMRILLAH BIN AHYAR umur 35 (tiga puluh lima) tahun, Luka tusuk pada leher kanan ukuran panjang 7 cm, Lebar 2.5 cm dan Dalam 3.5 cm; Luka lecet pada leher kiri ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm; Luka lecet pada Dada kiri ukuran panjang 4 cm, 2 cm. Dengan kesimpulan Observasi Trauma Tajam Pada Leher Kanan.

Perbuatan terdakwa ANDREAN ADE CANDRA Alias IYAN Alias KARMILA Bin MUSDAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 567/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 4 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Andrean Ade Candra Alias Iyan Alias Karmila Bin Musdan (Alm) tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta atas nama Terdakwa Andrean Ade Candra Alias Iyan Alias Karmila Bin Musdan (Alm);
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yanto Mustopa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024, sekira pukul 17.30 WIB saat saksi Yanto berada di sebrang jalan rumahnya korban Amrillah yang beralamat di Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten OKUS, saksi Yanto melihat korban Amrillah dibawa dengan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor oleh saksi Edwar, saksi Ikhwanul, saksi Jaka dan saksi Putra;

- Bahwa saksi Yanto melihat saat itu korban Amrillah sudah bersimbah darah dan tidak bernyawa;
- Bahwa orang tua korban Amrillah sudah menangis histeris;
- Bahwa saksi Yanto melihat di tubuh korban Amrillah ada luka tusukan pada leher sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya saksi Yanto melaporkan kejadian meninggalnya korban Amrillah kepada pihak berwajib;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Suherlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah korban Amrillah yang beralamat di Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten OKUS, saksi Suherlin menerima jenazah korban Amrillah yang dibawa dan diserahkan oleh saksi Edwar, saksi Ikhwanul, saksi Jaka dan saksi Putra;

- Bahwa korban Amrillah sudah dalam keadaan tidak bernyawa;
- Bahwa saksi Suherlin melihat ada luka tusuk pada leher sebelah kanan korban Amrillah;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Edwar Darmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Edwar merupakan kepada desa Gedung Wani Kec. Runjung Agung Kab. OKU Selatan dan mengenal Terdakwa dan korban karena warga desa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024, sekira pukul 17.30 WIB saksi Edwar mendapatkan kabar dari saksi Putra bahwa korban Amrillah telah meninggal dunia setelah berkelahi dan ditusuk oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan kabar dari saksi Putra tersebut, saksi Edwar langsung melaporkan kejadiannya kepada pihak berwajib;

- Bahwa saksi Edwar juga langsung menuju rumah korban dan benar ternyata korban Amrillah sudah meninggal dunia;

- Bahwa setelah itu saksi Edwar pulang ke rumahnya, dan dirumahnya saksi Edwar telah menunggu sdr. Cik Wan dan sdr. Cik

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wan mengatakan yang telah membuat korban Amrillah meninggal dunia adalah Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi menuju rumah sdr. Arya dan disana ada Terdakwa yang saat itu saksi tanyakan juga kepada Terdakwa terkait apakah benar Terdakwa melakukan penusukan kepada korban Amrillah sehingga korban Amrillah meninggal dunia, dan saat itu Terdakwa mengakuinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Aryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024, sekira pukul 17.30 WIB saksi Aryadi mendapatkan kabar dari sdr. Angga yang menerangkan bahwa korban Amrillah meninggal dunia setelah ditusuk oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi Aryadi langsung menuju rumah korban dan melihat disana sudah banyak orang;

- Bahwa saksi melihat korban Amrillah benar sudah meninggal dunia;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

5. Asep Alianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 15.25 WIB, saat saksi melintas di jalan di Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten OKUS, tepatnya di depan SMP N 01 Ranjung Agung, saksi Asep melihat Terdakwa dengan korban Amrillah sedang cekcok mulut;

- Bahwa saksi mendengar adapun cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban Amrillah karena Terdakwa merasa korban Amrillah memelototinya;

- Bahwa saksi Asep kemudian memberhentikan laju sepeda motornya dan menghampiri Terdakwa dan korban Amrillah untuk memisahkan mereka;

- Bahwa setelah mencoba memisahkan mereka, saksi Asep kembali melanjutkan perjalanan dan pulang;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan kabar dari facebook bahwa korban Amrillah ternyata meninggal dunia;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 6. Putra Daya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saksi Putra ditemui oleh sdr. Juli yang meminta tolong ada orang berkelahi dan salah satunya sudah terkapar;
 - Bahwa setelah itu saksi Putra menghubungi saksi Edward;
 - Bahwa setelah menghubungi saksi Edward, saksi Putra menuju lokasi kejadian yakni di perkebunan kopi di depan SMPN 01 Runjung Agung;
 - Bahwa di lokasi, saksi Putra melihat motor korban Amrillah dan korban Amrillah sudah tengkurap terjatuh dengan bersimbah darah dan dalam keadaan meninggal dunia;
 - Bahwa kemudian saksi Putra bersama dengan sdr. Ikhwan, sdr. Arden mengangkat korban dan membawa kerumahnya;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 7. Sahilul Ahyar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa korban Amrillah adalah anak kandung saksi Sahilul;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi melihat korban Amrillah pergi dari rumah ke warung Anton untuk membeli beras;
 - Bahwa tiba-tiba saksi Sahilul mendapatkan kabar sekira pukul 17.00 WIB, korban Amrillah sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ketika korban Amrillah tiba dirumah, saksi Sahilul melihat ada luka tusukan pada leher sebelah kanan korban Amrillah;
 - Bahwa tidak ada upaya damai dari Terdakwa atau keluarganya atas kejadian ini;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 8. Arizal Anggara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi Arizal bersama saksi Juli sedang duduk didepan teras saksi Juli dan melihat Terdakwa dan korban Amrillah melintas dengan beriringan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor, lalu mereka berhenti di depan SMPN 01 Runjung Agung Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten OKUS;

- Bahwa kemudian saksi Arizal mendekat dan Terdakwa dan korban Amrillah;

- Bahwa Terdakwa saat itu menyatakan bahwa korban Amrillah memelototinya;

- Bahwa setelah cekcok mulut, Terdakwa langsung memukul wajah korban Amrillah yang membuat korban Amrillah terjatuh;

- Bahwa saat korban Amrillah mencoba berdiri dan korban sempat berbalik badan dan menjauh, Terdakwa mencabut pisau dari pinggang sebelah kirinya lalu hendak menusukannya ke korban akan tetapi berhasil dihalangi saksi Arizal hingga pisau Terdakwa terjatuh;

- Bahwa korban sempat mengambil kayu akan tetapi Terdakwa kembali mengambil pisau yang sudah terjatuh ditanah untuk kemudian ditusukan ke korban Amrillah;

- Bahwa tusukan Terdakwa mengenai leher sebelah kanan korban;

- Bahwa setelah korban Amrillah berhasil ditusuk Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa korban Amrillah meninggal dunia seketika itu juga;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

9. Juliandri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi Arizal bersama saksi Juli sedang duduk didepan teras saksi Juli dan melihat Terdakwa dan korban Amrillah melintas dengan beriringan sepeda motor, lalu mereka berhenti di depan SMPN 01 Runjung Agung Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten OKUS;

- Bahwa kemudian saksi Juli mendekat dan Terdakwa dan korban Amrillah;

- Bahwa Terdakwa saat itu menyatakan bahwa korban Amrillah memelototinya;

- Bahwa setelah cekcok mulut, Terdakwa langsung memukul wajah korban Amrillah yang membuat korban Amrillah terjatuh;

- Bahwa saat korban Amrillah mencoba berdiri dan korban sempat berbalik badan dan menjauh, Terdakwa mencabut pisau dari



pinggang sebelah kirinya lalu hendak menusukannya ke korban akan tetapi berhasil dihalangi saksi Arizal hingga pisau Terdakwa terjatuh;

- Bahwa korban sempat mengambil kayu akan tetapi Terdakwa kembali mengambil pisau yang sudah terjatuh ditanah untuk kemudian ditusukan ke korban Amrillah;
 - Bahwa tusukan Terdakwa mengenai leher sebelah kanan korban;
 - Bahwa setelah korban Amrillah berhasil ditusuk Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motornya;
 - Bahwa korban Amrillah meninggal dunia seketika itu juga;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Fitria yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan visum terhadap korban Amrillah;
- Bahwa saat dilakukan visum, korban Amrillah sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa terdapat luka dibagian leher sebelah kanan korban Amrillah yang pada saat divisum sudah dijahit 5 jahitan;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban Amrillah di depan SMPN 01 Runjung Agung Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten OKUS;
- Bahwa Terdakwa tidak terima karena Terdakwa merasa korban Amrillah memelototi Terdakwa;
- Bahwa setelah cekcok mulut, Terdakwa langsung memukul wajah korban Amrillah yang membuat korban Amrillah terjatuh;
- Bahwa saat korban Amrillah mencoba berdiri dan korban sempat berbalik badan dan menjauh, Terdakwa mencabut pisau dari pinggang sebelah kirinya lalu hendak menusukannya ke korban akan tetapi berhasil dihalangi saksi Arizal hingga pisau Terdakwa terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sempat mengambil kayu akan tetapi Terdakwa kembali mengambil pisau yang sudah terjatuh ditanah untuk kemudian ditusukan ke korban Amrillah;
- Bahwa tusukan Terdakwa mengenai leher sebelah kanan korban;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1) Sairin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dipasung sekira April Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa dipasung di rumahnya di desa Gedung wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten OKUS;
- Bahwa Terdakwa dipasung dengan cara diikat dan dikunci kedua kaki dan tangannya menggunakan tali rantai besi;
- Bahwa Terdakwa dipasung kurang lebih selama 7 hari;
- Bahwa Terdakwa dipasung karena meresahkan dan membahayakan orang lain;
- Bahwa setelah dipasung, saksi mengetahui jika Terdakwa dibawa dan dirawat pada rumah sakit jiwa di Bandung;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai berobat di tahun 2021 dan hingga saat ini, Terdakwa sudah kembali lagi ke tempat tinggalnya dan Terdakwa sudah beraktifitas seperti biasa, contohnya berkebun;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2) Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dipasung sekira April Tahun 2021;
- Bahwa saksi ikut melakukan pemasukan terhadap Terdakwa bersama dengan lima orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa dipasung di rumahnya di desa Gedung wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten OKUS;
- Bahwa Terdakwa dipasung dengan cara diikat dan dikunci kedua kaki dan tangannya menggunakan tali rantai besi;
- Bahwa Terdakwa dipasung kurang lebih selama 7 hari;
- Bahwa Terdakwa dipasung karena meresahkan dan membahayakan orang lain;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipasung, saksi mengetahui jika Terdakwa dibawa dan dirawat pada rumah sakit jiwa di Bandung;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai berobat di tahun 2021 dan hingga saat ini, Terdakwa sudah kembali lagi ke tempat tinggalnya dan Terdakwa sudah beraktifitas seperti biasa, contohnya berkebun;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Surat Visum Et Repertum (Ver) Nomor : 01/ver/KWF.XI/2024 tanggal 20 Agustus 2024 Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/KWF.XI/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Fitria, dengan kesimpulan sebagai berikut : "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban mayat seorang laki – laki atas nama Amrillah Bin Ahyar umur 35 (tiga puluh lima) tahun, Luka tusuk pada leher kanan ukuran panjang 7 cm, Lebar 2.5 cm dan Dalam 3.5 cm; Luka lecet pada leher kiri ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm; Luka lecet pada Dada kiri ukuran panjang 4 cm, 2 cm. Dengan kesimpulan Observasi Trauma Tajam Pada Leher Kanan.
- 2) Berita acara pemeriksaan laboratorium forensic nomor. 444/FKF/2024 tanggal 4 september 2024 Polda Sumatera Selatan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Novie Widiastuti, SE dkkdiketahui kepala bidang labfor Sugeng Hariyadi, S,Ik, M.H.
- 3) Surat Keterangan menerangkan Kematian atas nama Amrillah Bin Ahyar nomor 140/01/2004 tanggal 23 oktober 2024 oleh Kepala desa Gedung Wani Kec. Runjung Agung Kab. OKU Selatan
Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 - 1) Surat Pengantar Nomor : 8004/ KS. 12.01/ RSJ Tanggal 18 Juli 2024 dari Rumah Sakit jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat (bukti T-1);
 - 2) Surat Keterangan Dokter Nomor : 7939/KS.01.02/RSJ tanggal 17 Juli 2024 dari Rumah Sakit jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat (bukti T-2);
 - 3) Kartu Berobat Dokter dari Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat, dengan No Rekam Medis : 085678 (bukti T-3);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Kuitansi Rawat Jalan Rumah Sakit jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat pada Tanggal 17 Juni 2021, tanggal 19 Juli 2021, tanggal 18 Agustus 2021 dan 21 September 2021 (bukti T-4);

5) Surat Keterangan No.140/135/1609142007/RA.K/2024, tanggal 29 November 2024, dari Kepala Desa Gedung Wani, Rt.000 Rw.000, Kelurahan Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupten OKUS (bukti T-5);

6) Kwitansi Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, atas nama Andrean Ade Candra, tanggal 16 Agustus 2021 (bukti T-6);

7) Kwitansi Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, atas nama Andrean Ade Candra, tanggal 21 September 2021 (bukti T-7);

8) Surat Keterangan No. 140/135/1609142007/RA.K/2024 tanggal 29 November 2024 dari Kepala Desa Gedung Wani (bukti T-8);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1) 1 (satu) helai kemeja tangan pendek merk LGS motif kotak-kotak warna putih coklat yang ada bercak darah yang telah kering;

2) 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk cardinal yang ada bercak darah yang telah kering;

3) 1 (satu) unit HP merk Oppo A71 warna hitam nomor imei 1 : 869711038811198 nomor imei 2 : 869711038811180;

4) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang gagang 9 cm dan mata pisau 23,5 cm;

5) 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam lengan pendek bergambar orang bertuliskan stones;

6) 1 (satu) helai sepan berbahan levis panjang merk Hugo;

7) 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna hitam nomor imei 1 : 862516048638979 nomor imei 2 : 862516048638961;

8) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam list biru dengan Noka : MH32BJ001DJ339006 Nosin: 2BJ-339036 tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban Amrillah di depan SMPN 01 Runjung Agung Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten OKUS;
- Bahwa percekcoakan antara Terdakwa dengan korban Amrillah terjadi karena Terdakwa merasa korban Amrillah memelototi Terdakwa;
- Bahwa setelah cekcok mulut, Terdakwa langsung memukul wajah korban Amrillah yang membuat korban Amrillah terjatuh;
- Bahwa saat korban Amrillah mencoba berdiri dan korban sempat berbalik badan dan menjauh ke arah kebun kopi, Terdakwa mencabut pisau dari pinggang sebelah kirinya lalu hendak menusukannya ke korban Amrillah, akan tetapi berhasil dihalangi saksi Arizal hingga pisau Terdakwa terjatuh;
- Bahwa korban Amrillah sempat mengambil kayu akan tetapi Terdakwa kembali mengambil pisau yang sudah terjatuh ditanah untuk kemudian ditusukan ke korban Amrillah;
- Bahwa tusukan Terdakwa mengenai leher sebelah kanan korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Ver) Nomor : 01/ver/KWF.XI/2024 tanggal 20 Agustus 2024 luka tusukan pada leher sebelah kanan korban Amrillah tersebut berukuran panjang 7 cm, Lebar 2.5 cm dan Dalam 3.5 cm;
- Bahwa selain luka tusukan, berdasarkan Visum Et Repertum (Ver) Nomor : 01/ver/KWF.XI/2024 tanggal 20 Agustus 2024 juga ditemukan luka pada tubuh korban Amrillah diantaranya Luka lecet pada leher kiri ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm; Luka lecet pada Dada kiri ukuran panjang 4 cm, 2 cm;
- Bahwa korban Amrillah meninggal dunia di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Andrean Ade Candra Alias Iyan Alias Karmila Bin Musdan (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja / kesengajaan dan dengan rencana terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai sub unsur kedua yakni terkait perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban Amrillah di depan SMPN 01 Runjung Agung Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten OKUS;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa percekcoan antara Terdakwa dengan korban Amrillah terjadi karena Terdakwa merasa korban Amrillah memelototi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah cekcok mulut, Terdakwa langsung memukul wajah korban Amrillah yang membuat korban Amrillah terjatuh;

Menimbang, bahwa saat korban Amrillah mencoba berdiri dan korban sempat berbalik badan dan menjauh, Terdakwa mencabut pisau dari pinggang sebelah kirinya lalu hendak menusukannya ke korban Amrillah, akan tetapi berhasil dihalangi saksi Arizal hingga pisau Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa korban Amrillah sempat mengambil kayu akan tetapi Terdakwa kembali mengambil pisau yang sudah terjatuh ditanah untuk kemudian ditusukan ke korban Amrillah;

Menimbang, bahwa tusukan Terdakwa mengenai leher sebelah kanan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Ver) Nomor : 01/ver/KWF.XI/2024 tanggal 20 Agustus 2024 luka tusukan pada leher sebelah kanan korban Amrillah tersebut berukuran panjang 7 cm, Lebar 2.5 cm dan Dalam 3.5 cm;

Menimbang, bahwa selain luka tusukan, berdasarkan Visum Et Repertum (Ver) Nomor : 01/ver/KWF.XI/2024 tanggal 20 Agustus 2024 juga ditemukan luka pada tubuh korban Amrillah diantaranya Luka lecet pada leher kiri ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm; Luka lecet pada Dada kiri ukuran panjang 4 cm, 2 cm;

Menimbang, bahwa korban Amrillah meninggal dunia di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa setelah kejadian, Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusuk korban Amrillah telah menyebabkan luka tusuk pada dileher kanan korban, dan akibat luka itu korban Amrillah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur menghilangkan nyawa orang lain harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan merampas nyawa orang lain yang dilakukan Terdakwa tersebut didahului dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perbuatan merencanakan atau dengan rencana adalah berkaitan dengan waktu atau metode yang digunakan pelaku dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sub unsur dengan rencana terlebih dahulu secara hukum harus dinyatakan telah terpenuhi bilamana pelaku dalam waktu tertentu dipandang cukup untuk menentukan pilihan dengan tidak melakukan perbuatannya, akan tetapi si pelaku dalam hal ini tidak memilih pilihan itu, melainkan si Pelaku tetap melakukan perbuatan pidananya dengan segala sesuatu yang telah Ia persiapkan untuk dapat menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti tentang adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Amrillah, akan tetapi berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan tentang adanya perencanaan yang dilakukan Terdakwa sebelum Terdakwa menghilangkan nyawa korban Amrillah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk pisaunya dan mengenai leher sebelah kanan korban Amrillah sehingga korban Amrillah meninggal dunia tersebut terjadi seketika itu juga, karena Terdakwa emosi dan Terdakwa merasa korban Amrillah memelototi Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap alat berupa pisau tidaklah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa, melainkan pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban Amrillah memang sudah ada pada pinggang Terdakwa karena pisau tersebut sebelumnya digunakan Terdakwa untuk berkebun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim menyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur barangsiapa dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barangsiapa pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di depan SMPN 01 Runjung Agung Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten OKUS, Terdakwa telah melakukan perbuatan menusuk dengan pisau yang mengenai leher sebelah kanan korban Amrillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Ver) Nomor : 01/ver/KWF.XI/2024 tanggal 20 Agustus 2024 luka tusukan pada leher sebelah kanan korban Amrillah tersebut berukuran panjang 7 cm, Lebar 2.5 cm dan Dalam 3.5 cm;

Menimbang, bahwa akibat luka tusukan yang dilakukan Terdakwa pada leher sebelah kanan korban Amrillah tersebut telah menyebabkan korban Amrillah meninggal dunia seketika itu juga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan penusukan terhadap korban Amrillah tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa korban Amrillah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah sikap batin pelaku dalam melakukan suatu perbuatan pidana, bahwa pelaku mempunyai sikap batin yang jahat untuk melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, untuk menentukan sikap batin tersebut dalam ilmu hukum pidana dikenal mengenai teori-teori kesengajaan yang salah satunya teori kesengajaan yang bersifat kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan yang bersifat kemungkinan, kesengajaan dinyatakan telah terpenuhi apabila Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa dari perbuatannya itu akan menimbulkan akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sebagai subjek hukum yang cakap secara hukum, memiliki pengetahuan yang cukup dan memiliki kesadaran, bahwa perbuatan menusuk ke arah leher sebelah kanan akan menimbulkan akibat lain yang mungkin tidak dikehendakinya, yakni meninggalnya korban Amrillah;

Menimbang, bahwa meskipun akibat berupa meninggalnya korban Amrillah tidak dikehendaki Terdakwa, akan tetapi Terdakwa demi hukum harus dipandang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup bahwa tusukan yang mengarah ke leher kanan akan mengenai saluran darah arteri dan menyebabkan pendarahan yang banyak pada korban yang dapat membuat korban meninggal dunia seketika itu juga;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diketahui adapun alasan Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Amrillah adalah karena Terdakwa tidak terima karena korban Amrillah memelototi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan teori kesengajaan dengan kemungkinan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan dalam hal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa ditempatkan kedalam Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani perawatan (rehabilitasi) selama 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembelaanya itu, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan saksi *a de charge* yakni saksi Sairin dan saksi Mulyadi, serta telah pula mengajukan bukti surat yang diberitanda bukti T-1 sampai dengan T-8;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Sairin dan saksi Mulyadi serta bukti surat T-1 sampai dengan T-8 tersebut, dalam kaitannya dengan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sairin dan saksi Mulyadi, bahwa pada bulan April 2021 Terdakwa pernah dipasung dengan cara diikat dan dikunci kedua kaki dan tangannya menggunakan tali rantai besi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipasung karena perbuatannya yang meresahkan dan dianggap membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T-1 sampai dengan T-8, Terdakwa pernah melakukan pengobatan rawat jalan pada tanggal 17 Juni 2021, 19 Juli 2021, 16 Agustus 2021 dan 21 September 2021 di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, dalam pengobatannya di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat tersebut, Terdakwa didiagnosa mengalami skizofrenia;

Menimbang, bahwa oleh karena masih bersifat diagnosa, maka diperlukan pemeriksaan lanjutan untuk menentukan apakah Terdakwa benar-benar mengalami penyakit skizofrenia atau tidak;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, tidak ada bukti surat yang menunjukkan bahwa pernah dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Terdakwa dan hasilnya menunjukkan bahwa Terdakwa benar-benar mengalami skizofrenia;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah benar-benar mengalami skizofrenia sebagaimana didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya;

Menimbang, bahwa selain itu, saksi Sairin dan saksi Mulyadi dipersidangan juga menjelaskan bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pengobatan di tahun 2021 dan hingga saat ini, Terdakwa sudah kembali lagi ke tempat tinggalnya, serta Terdakwa sudah beraktifitas seperti biasa, contohnya berkebun;

Menimbang, bahwa kemudian selama proses persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap dan perbuatan selayaknya seorang yang berakal sehat, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta Terdakwa juga memahami setiap arti perkataannya dan perbuatannya, yang mana menurut keterangannya Terdakwa sendiri, juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa perbuatan Terdakwa menusuk pisau ke leher sebelah kanan korban Amrillah sehingga korban Amrillah meninggal dunia tersebut didasarkan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alasan bahwa Terdakwa tidak terima karena korban Amrillah memelototi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa ditempatkan pada Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani perawatan (rehabilitasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (2) KUHP, menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam lengan pendek bergambar orang bertuliskan stones, 1 (satu) helai sepan berbahan levis panjang merk Hugo dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang gagang 9 cm dan mata pisau 23,5 cm adalah alat kejahatan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja tangan pendek merk LGS motif kotak-kotak warna putih coklat yang ada bercak darah yang telah kering dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk cardinal yang ada bercak darah yang telah kering adalah milik korban yang apabila dikembalikan dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi keluarga korban, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A71 warna hitam nomor imei 1 : 869711038811198 nomor imei 2 : 869711038811180 adalah barang milik korban yang mempunyai nilai ekonomis, maka harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Suherlin Bin Sahbudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna hitam nomor imei 1 : 862516048638979 nomor imei 2 : 862516048638961 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam list biru dengan Noka : MH32BJ001DJ339006 Nosin: 2BJ-339036 tanpa nomor polisi adalah barang milik Terdakwa, akan tetapi barang bukti tersebut bukanlah alat utama yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, yang artinya tanpa barang bukti tersebut tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa juga tetap terjadi. Bahwa oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada upaya yang dilakukan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa untuk memulihkan keadaan melalui perdamaian dengan keluarga korban, akibatnya keluarga korban hingga saat ini masih mengalami luka yang mendalam atas meninggalnya korban Amrillah;
- Perbuatan Terdakwa sangat keji dan sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andrean Ade Candra Alias Iyan Alias Karmila Bin Musdan (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andrean Ade Candra Alias Iyan Alias Karmila Bin Musdan (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai kemeja tangan pendek merk LGS motif kotak-kotak warna putih coklat yang ada bercak darah yang telah kering
 - 2) 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk cardinal yang ada bercak darah yang telah kering
 - 3) 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam lengan pendek bergambar orang bertuliskan stones
 - 4) 1 (satu) helai sepan berbahan levis panjang merk Hugo
 - 5) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang gagang 9 cm dan mata pisau 23,5 cm

Dimusnahkan

- 6) 1 (satu) unit HP merk Oppo A71 warna hitam nomor imei 1 : 869711038811198 nomor imei 2 : 869711038811180

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Suherlin Bin Sahbudin

- 7) 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna hitam nomor imei 1 : 862516048638979 nomor imei 2 : 862516048638961
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam list biru dengan Noka : MH32BJ001DJ339006 Nosin: 2BJ-339036 tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh kami,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, S.,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M Ariansyah Putra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.